

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١

ترتيب المواد

المادة :

- ١- إسم القانون .
- ٢- تطبيق .
- ٣- إلغاء .
- ٤- سيادة أحكام القانون .
- ٥- المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
- ٦- إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .

الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة

- ٧- تعريف الخطبة .
- ٨- موانع الخطبة .
- ٩- انتهاء الخطبة .
- ١٠- آثار العدول عن الخطبة .

الباب الثاني

الزواج

- ١١- تعريف الزواج .

الباب الثالث

ركنا عقد الزواج

- ١٢- الركنان .

الفصل الأول

شروط صحة الركن الأول (الزوجان)

١٣- الزوجان .

الفصل الثاني

شروط صحة الركن الثاني (الإيجاب والقبول)

١٤- الإيجاب والقبول .

الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبید

١٥- المحرمات بالنسب .

١٦- المحرمات بالمصاهرة .

١٧- المحرمات بالرضاع .

١٨- المحرمات بالملاعنة .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقیت

١٩- المحرمات على التأقیت .

الفصل الرابع

الكفاءة في الزواج

٢٠- الكفاءة من جانب الزوج .

٢١- العبرة في الكفاءة .

٢٢- حق الكفاءة .

٢٣- ثبوت حق الكفاءة .

٢٤- زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفاء .

الفصل الخامس

شروط صحة العقد

٢٥- شروط صحة العقد .

الفرع الأول

الشهادة في الزواج

٢٦- الشهادة في الزواج .

الفرع الثاني

أحكام المهر

٢٧- المهر .

٢٨- ملكية المهر .

٢٩- أحكام عامة بشأن المهر .

٣٠- المهر والدخول .

٣١- تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .

الفرع الثالث

الولاية في الزواج

٣٢- ترتيب الأولياء .

٣٣- شروط الولي .

٣٤- تزويج الولي البكر البالغ .

٣٥- غياب الولي الأقرب .

٣٦- سقوط الولاية .

٣٧- تولى القاضي التزويج .

٣٨- ولاية القاضي .

٣٩- حدود ولاية القاضي .

- ٤٠- زواج المجنون والمعتوه والمميز .
- ٤١- زواج المحجور عليه لفسه .
- ٤٢- أحكام عامة .

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

- ٤٣- تعريف الأمتعة المنزلية .
- ٤٤- الجهاز .
- ٤٥- جهاز البالغ بالقبض .
- ٤٦- جهاز القاصرة .
- ٤٧- تجهيز الأب لابنته .
- ٤٨- الأم في قضايا الجهاز .
- ٤٩- المصاغ .
- ٥٠- متاع البيت .

الفصل السابع

حقوق الزوجين

- ٥١- حقوق الزوجة .
- ٥٢- حقوق الزوج .

الباب الرابع

أنواع الزواج

- ٥٣- نوعا الزواج .
- ٥٤- الزواج الصحيح .
- ٥٥- أنواع الزواج الصحيح .
- ٥٦- تعريف أنواع الزواج الصحيح .
- ٥٧- الزواج الصحيح النافذ اللازم .
- ٥٨- الزواج الصحيح غير النافذ .
- ٥٩- نوعا الزواج غير الصحيح .
- ٦٠- تعريف الزواج الباطل .

- ٦١- أثر الزواج الباطل .
- ٦٢- تعريف الزواج الفاسد .
- ٦٣- أثر الزواج الفاسد .
- ٦٤- آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

- ٦٥- ما تشمله النفقة .
- ٦٦- تقدير النفقة .
- ٦٧- زيادة النفقة وانقاصها .
- ٦٨- امتياز النفقة المستمرة .

الفرع الأول

نفقة الزوجية

- ٦٩- تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
- ٧٠- النفقة السابقة .
- ٧١- النفقة المؤقتة والإستدانة .
- ٧٢- نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
- ٧٣- إستحقاق النفقة .
- ٧٤- إستحقاق معتدة الوفاة .
- ٧٥- حالات الحرمان من النفقة .
- ٧٦- انقضاء الالتزام بالنفقة .
- ٧٧- تهيئة السكن الآمن .

٧٨- سكنى الزوجة وانتقالها .

٧٩- السكنى مع الضرة .

٨٠- أجرة الرضاع .

الفرع الثاني

نفقة الأقارب

٨١- نفقة الأولاد .

٨٢- نفقة التعليم .

٨٣- تكاليف الإرضاع .

٨٤- نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق .

٨٥- نفقة الوالدين .

٨٦- نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .

٨٧- ضم الوالدين إلى عائلة الولد .

٨٨- وجوب النفقة .

٨٩- تعدد المستحقين للنفقة .

٩٠- نفقة الأقارب .

الفصل الثاني

أحكام الطاعة

٩١- طاعة الزوج .

٩٢- إمتناع الزوجة عن الطاعة .

٩٣- الزوجة الناشز .

٩٤- تنفيذ حكم الطاعة .

٩٥- الحكم بالطاعة .

الفصل الثالث

النسب

٩٦- ثبوت النسب .

٩٧- دعوى النسب .

الفرع الأول

الفراش

- ٩٨ — نسب المولود بالفراش .
- ٩٩ — نسب المولود من وطء بشبهة .
- ١٠٠ — أقل مدة الحمل وأكثرها .

الفرع الثاني

الإقرار

- ١٠١ — ثبوت النسب بالإقرار .
- ١٠٢ — عدم ثبوت النسب .
- ١٠٣ — الإقرار بالنسب .
- ١٠٤ — عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .

الفرع الثالث

الشهادة

- ١٠٥ — ثبوت النسب بالشهادة .
- ١٠٦ — ثبوت الولادة وتعيين المولود .
- ١٠٧ — ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
- ١٠٨ — تعلق دعوى النسب بالتركة .

الفصل الرابع

الحضانة

- ١٠٩ — تعريف الحضانة .
- ١١٠ — حق الحضانة .
- ١١١ — تساوى المستحقين للحضانة في الدرجة .
- ١١٢ — شروط الحاضن .
- ١١٣ — شروط الحاضن الإضافية .
- ١١٤ — دين المحضون .

- ١١٥- حضانة النساء .
- ١١٦- أصلية الحضانة .
- ١١٧- الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية .
- ١١٨- واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
- ١١٩- السفر بالمحضون .
- ١٢٠- سفر غير الحاضن بالمحضون .
- ١٢١- سقوط حق الحاضن في الحضانة .
- ١٢٢- عود الحضانة لمن سقطت عنه .
- ١٢٣- زيارة المحضون .
- ١٢٤- إستحقاق أجر الحضانة .
- ١٢٥- حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر .
- ١٢٦- استحقاق أجرة المسكن .

الكتاب الثاني

الفرقة بين الزوجين

- ١٢٧- وجوه الفرقة .

الباب الأول

الطلاق

- ١٢٨- تعريف الطلاق .
- ١٢٩- حالات وقوع الطلاق .
- ١٣٠- حالات عدم وقوع الطلاق .
- ١٣١- الطلاق المتتابع .
- ١٣٢- ممن يقع الطلاق .
- ١٣٣- وقت وقوع الطلاق .
- ١٣٤- أهلية المطلق .
- ١٣٥- شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
- ١٣٦- أنواع الطلاق .

١٣٧- وقوع الطلاق رجعيًا .

١٣٨- المتعة .

١٣٩- جواز إرجاع المطلقة .

١٤٠- وقوع الرجعة .

١٤١- شروط صحة الرجعة .

الباب الثاني

الخلع

١٤٢- تعريف الخلع .

١٤٣- أحكام عامة في الخلع .

١٤٤- شروط صحة الخلع .

١٤٥- بدل الخلع .

١٤٦- الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة .

١٤٧- ذكر بدل الخلع .

١٤٨- تعريف الطلاق على مال .

١٤٩- بينونة الطلاق على مال .

١٥٠- سقوط الطلاق على مال .

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض

١٥١- التطليق للعيب أو المرض .

١٥٢- الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض .

الفصل الثاني

التطليق للعنة

١٥٣- طلب التطليق للعنة .

- ١٥٤- عدم سقوط حق طلب التطلق للعنة بالرضاء .
- ١٥٥- الكشف الطبي .
- ١٥٦- حالاً ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
- ١٥٧- إعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج .
- ١٥٨- الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .
- ١٥٩- كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
- ١٦٠- بينونة الطلاق للعنة .
- ١٦١- طلب التطلق للعنة الطارئة .

الفصل الثالث

التطلق للضرر والشقاق

- ١٦٢- طلب التطلق للضرر وإثبات الضرر .
- ١٦٣- التحكيم .
- ١٦٤- واجبات الحكمين .
- ١٦٥- إعتداد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
- ١٦٦- إختلاف الحكمين .
- ١٦٧- تعذر الصلح .
- ١٦٨- التطلق للضرر أو الشقاق .
- ١٦٩- بينونة التطلق للضرر أو الشقاق .

الفصل الرابع

التطلق على فدية

- ١٧٠- شروط طلب التطلق على فدية .
- ١٧١- دعوى التطلق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
- ١٧٢- دعوى التطلق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .
- ١٧٣- انكار الزوج دعوى التطلق على الفدية .

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

- ١٧٤- طلب التطليق لعدم الإنفاق .
- ١٧٥- طلب التطليق للإعسار .
- ١٧٦- طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
- ١٧٧- طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج .
- ١٧٨- طلب التطليق لعدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار .
- ١٧٩- اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
- ١٨٠- طلب التطليق للإعسار وغيبية الزوج في جهة مجهولة .
- ١٨١- رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق .
- ١٨٢- حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
- ١٨٣- جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
- ١٨٤- رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق .

الفصل السادس

التطليق للغيب والفقدان والحبس

- ١٨٥- طلب التطليق لغيبية الزوج .
- ١٨٦- طلب التطليق للغيبية والزوج معروف الجهة .
- ١٨٧- طلب التطليق للغيبية والزوج مجهول الجهة .
- ١٨٨- تصديق الزوجة في تضررها .
- ١٨٩- طلب التطليق للفقء .
- ١٩٠- طلب التطليق للحبس .
- ١٩١- بينونة الطلاق للغيبية أو الفقء أو الحبس .

الفصل السابع

التطليق للإيلاء والظهار واللعان

- ١٩٢- تعريف الإيلاء .

- ١٩٣ - طلب التطلق للإيلاء .
- ١٩٤ - رغبة الزوج في الفئ .
- ١٩٥ - صحة الرجعة عن التطلق للإيلاء .
- ١٩٦ - تعريف الظهار .
- ١٩٧ - صحة الظهار .
- ١٩٨ - طلب التطلق للظهار .
- ١٩٩ - تعريف اللعان .
- ٢٠٠ - شروط صحة اللعان .
- ٢٠١ - التفريق بسبب اللعان .
- ٢٠٢ - بينونة التفريق بسبب اللعان .
- ٢٠٣ - الرجعة من التفريق بسبب اللعان .

الباب الرابع

الفسخ

- ٢٠٤ - أسباب الفسخ .
- ٢٠٥ - الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره .
- ٢٠٦ - متاركة المتداعيين .

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

- ٢٠٧ - العدة .
- ٢٠٨ - عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية .

الفصل الأول

عدة المتوفى عنها زوجها

- ٢٠٩ - عدة المتوفى عنها زوجها .

الفصل الثاني

عدة غير المتوفى عنها زوجها

٢١٠- عدة غير المتوفى عنها زوجها .

٢١١- أقصى مدة العدة لغير المرضع .

الفصل الثالث

طروء عدة على عدة

٢١٢- وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعى .

٢١٣- وفاة الزوج في عدة الطلاق البائن .

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

٢١٤- كمال الأهلية .

٢١٥- سن الرشد .

٢١٦- ناقص الأهلية .

٢١٧- فاقد الأهلية .

٢١٨- القاصر .

٢١٩- متولى شئون القاصر .

الفصل الثاني

الصغير وتصرفاته

٢٢٠- الصغير غير المميز والمميز .

٢٢١- تصرفات الصغير غير المميز والمميز .

٢٢٢- اذن الولي للصغير المميز بإدارة أمواله .

٢٢٣- اذن الوصى للصغير المميز بإدارة أمواله .

- ٢٢٤- الصغير المأذون .
٢٢٥- تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
٢٢٦- إلغاء الإذن وتقييده .

الفصل الثالث

الرشد والترشيد

- ٢٢٧- الرشيد .
٢٢٨- حق القاصر في المطالبة بحقوقه .

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

- ٢٢٩- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
٢٣٠- تصرفات المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
٢٣١- عقار المحجور عليه .
٢٣٢- حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر .

الباب الثاني

الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

- ٢٣٣- تعريف الولاية على النفس والمال .
٢٣٤- الولاية على النفس .
٢٣٥- الولاية على المال .
٢٣٦- شروط الولى .
٢٣٧- سلب الولاية .

الفصل الثاني

الولاية على المال

- ٢٣٨- الولاية على أموال القاصر .
- ٢٣٩- حمل تصرفات الولي على السداد .
- ٢٤٠- عدم حمل تصرفات الولي على السداد .
- ٢٤١- منع الولي من التصرف في العقار .
- ٢٤٢- بطلان تصرف الولي .

الفصل الثالث

الوصي

- ٢٤٣- تعيين الوصي .
- ٢٤٤- شروط الوصي .
- ٢٤٥- تقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة اليه .
- ٢٤٦- نوع الوصي وتعدد الأوصياء .
- ٢٤٧- اشتراط قبول الوصي .
- ٢٤٨- تخلي الوصي عن الوصاية .

الفصل الرابع

تصرفات الوصي

- ٢٤٩- إدارة أموال القاصر .
- ٢٥٠- خضوع تصرفات الوصي إلى رقابة القاضي .
- ٢٥١- إلزام الوصي بتقديم حسابات دورية .
- ٢٥٢- الأعمال التي لا يجوز للوصي القيام بها بدون إذن القاضي .
- ٢٥٣- التصرفات الممنوعة .
- ٢٥٤- أجر الوصي .

الفصل الخامس

إنهاء ولاية الوصى والقيم

- ٢٥٥- حالات إنهاء ولاية الوصى .
- ٢٥٦- عزل الوصى .
- ٢٥٧- تسليم أموال القاصر .
- ٢٥٨- وفاة الوصى .

الفصل السادس

الغائب والمفقود

- ٢٥٩- تعريف الغائب والمفقود .
- ٢٦٠- القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود .
- ٢٦١- حصر أموال الغائب أو المفقود .
- ٢٦٢- البحث عن المفقود .
- ٢٦٣- انتهاء فقد المفقود .
- ٢٦٤- حالات الحكم بموت المفقود .
- ٢٦٥- تاريخ موت المفقود .
- ٢٦٦- ظهور المفقود حياً .

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

- ٢٦٧- تعريف الهبة .
- ٢٦٨- إنعقاد الهبة وتاممها .
- ٢٦٩- أحكام الإيجاب والقبول في الهبة .
- ٢٧٠- ما يتم به القبض .
- ٢٧١- قبض الهبة للصغير .
- ٢٧٢- هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت .

- ٢٧٣- شروط الواهب .
- ٢٧٤- شروط الموهوب له .
- ٢٧٥- شروط الموهوب .
- ٢٧٦- هبة المشاع .
- ٢٧٧- هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
- ٢٧٨- العوض في الهبة المشروطة .
- ٢٧٩- هبة المريض مرض الموت .
- ٢٨٠- الرجوع في الهبة .
- ٢٨١- الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
- ٢٨٢- موانع الرجوع في الهبة .
- ٢٨٣- آثار الرجوع في الهبة .
- ٢٨٤- مبطلات الهبة .
- ٢٨٥- المسؤولية عن هلاك الموهوب .

الباب الثاني

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

- ٢٨٦- تعريف الوصية .
- ٢٨٧- نفاذ الوصية .
- ٢٨٨- التصرف في مرض الموت .

الفصل الثاني

الأركان والشروط

- ٢٨٩- أركان الوصية .
- ٢٩٠- صيغة الوصية .
- ٢٩١- إقتران الوصية بشرط .

- ٢٩٢- سماع دعوى الوصية وإثباتها .
- ٢٩٣- أهلية الموصى .
- ٢٩٤- تعديل الوصية والرجوع عنها .
- ٢٩٥- شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له .
- ٢٩٦- مخالفة الموصى له للموصى في الدين والجنسية .
- ٢٩٧- الوصية لوارث .
- ٢٩٨- الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين .
- ٢٩٩- قبول الوصية .
- ٣٠٠- رد الوصية .
- ٣٠١- موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
- ٣٠٢- ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به .
- ٣٠٣- الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا .
- ٣٠٤- انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به .
- ٣٠٥- تقسيم غلة الموصى به .
- ٣٠٦- تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
- ٣٠٧- بيع الموصى به لغير المعين .
- ٣٠٨- صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .
- ٣٠٩- شروط الموصى به .
- ٣١٠- الموصى به الشائع .
- ٣١١- الموصى به المعين .
- ٣١٢- الموصى به المنفعة أو الانتفاع .
- ٣١٣- كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
- ٣١٤- استعمال المال المعين وإستغلاله .

الفصل الثالث

الوصية بالتنزيل

- ٣١٥- تعريف التنزيل .
- ٣١٦- إستحقاق المنزل .

الفصل الرابع

مبطلات الوصية

٣١٧- مبطلات الوصية .

الفصل الخامس

تزام الوصايا

٣١٨- التزام الوصايا .

الباب الثالث

الوقف

- ٣١٩- سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
- ٣٢٠- تعريف الوقف .
- ٣٢١- صيغة الوقف .
- ٣٢٢- أقسام الوقف .
- ٣٢٣- شروط صحة الوقف .
- ٣٢٤- شروط نفاذ الوقف .
- ٣٢٥- ما يجوز وقفه .
- ٣٢٦- حق الشروط العشرة .
- ٣٢٧- الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
- ٣٢٨- تسجيل وقف العقار .
- ٣٢٩- تعيين ناظر الوقف وتغييره .
- ٣٣٠- وقف المسجد .
- ٣٣١- الشروط غير المعتبرة .
- ٣٣٢- فهم شروط الوقف وتفسيرها .
- ٣٣٣- الوقف المضاف إلى ما بعد الموت .
- ٣٣٤- إستبدال الموقوف .
- ٣٣٥- شروط الموقوف عليه .

- ٣٣٦- شروط الموقوف .
- ٣٣٧- قسمة الوقف .
- ٣٣٨- عزل ناظر الوقف .
- ٣٣٩- الرجوع عن الوقف الخيرى .
- ٣٤٠- الرجوع عن الوقف الأهلى .
- ٣٤١- الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف .
- ٣٤٢- حل الوقف الأهلى .
- ٣٤٣- توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلى .

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

- ٣٤٤- تعريف التركة .
- ٣٤٥- الحقوق المتعلقة بالتركة .
- ٣٤٦- تعريف الارث .
- ٣٤٧- أركان الارث .
- ٣٤٨- أسباب الارث .
- ٣٤٩- شروط الارث .
- ٣٥٠- الحرمان من الارث .
- ٣٥١- إختلاف الدين .
- ٣٥٢- موت إثنين أو أكثر كان بينهم توارث .

الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة

٣٥٣- وجوه الارث .

٣٥٤- ترتيب المستحقين للتركة .

الفصل الثاني
أصحاب الفروض

٣٥٥- تعريف الفرض وأصحاب الفروض .

٣٥٦- فروض الزوج .

٣٥٧- فروض الزوجة .

٣٥٨- شروط ارث أحد الزوجين الآخر .

٣٥٩- حالات ميراث البنت .

٣٦٠- حالات ميراث الأب .

٣٦١- حالات ميراث الأم .

٣٦٢- ميراث أولاد الأم .

٣٦٣- حجب أولاد الأم .

٣٦٤- المسألة المشتركة .

٣٦٥- حالات ميراث بنت الابن .

٣٦٦- حجب بنت الابن .

٣٦٧- حالات ميراث الأخت الشقيقة .

٣٦٨- حجب الأخت الشقيقة من الميراث .

٣٦٩- حالات ميراث الأخت لأب .

٣٧٠- حجب الأخت لأب .

٣٧١- الجدة الصحيحة .

٣٧٢- حالات ميراث الجدة الصحيحة .

٣٧٣- حجب الجدة الصحيحة .

- ٣٧٤- الجد الصحيح .
- ٣٧٥- حالات ميراث الجد الصحيح .
- ٣٧٦- ميراث الجد مع الأخوة .
- ٣٧٧- حجب الجد الصحيح .

الفصل الثالث

العصبة

- ٣٧٨- الارث بالتعصيب .
- ٣٧٩- العصبة بالنفس .
- ٣٨٠- استحقاق العاصب بالنفس للتركة .
- ٣٨١- تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
- ٣٨٢- العصبة بالغير .
- ٣٨٣- ميراث العصبة بالغير .
- ٣٨٤- العصبة مع الغير .
- ٣٨٥- ميراث العصبة مع الغير .

الفصل الرابع

الإدلاء بجهتين

- ٣٨٦- الإدلاء بجهتين .

الفصل الخامس

الحجب والرد والعول

- ٣٨٧- تعريف الحجب .
- ٣٨٨- تعريف الرد .
- ٣٨٩- حالات الرد .
- ٣٩٠- العول .

الفصل السادس

ذوو الأرحام

الفرع الأول

أصناف ذوى الأرحام

٣٩١ — تعريف ذوى الأرحام .

٣٩٢ — أصناف ذوى الأرحام .

الفرع الثاني

ميراث ذوى الأرحام

٣٩٣ — الصنف الأول من ذوى الأرحام .

٣٩٤ — الصنف الثاني من ذوى الأرحام .

٣٩٥ — تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .

٣٩٦ — الصنف الثالث من ذوى الأرحام .

٣٩٧ — إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

٣٩٨ — تطبيق أحكام المادة ٣٩٧ على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام .

٣٩٩ — تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .

٤٠٠ — تطبيق أحكام المادة ٣٩٩ على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام .

الفصل السابع

مسائل متنوعة

الفرع الأول

ميراث المفقود

٤٠١ — طريقة ميراث المفقود .

٤٠٢ — الحكم بموت المفقود .

الفرع الثاني

ميراث الحمل

٤٠٣ — طريقة ميراث الحمل .

٤٠٤ — نقص الموقوف للحمل وزيادته .

الفرع الثالث

المقر له بالنسب

٤٠٥ — المقر له بالنسب .

الفرع الرابع

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

٤٠٦ — ميراث ولد الزنا وولد اللعان .

الفرع الخامس

ميراث الخنثى المشكل

٤٠٧ — ميراث الخنثى المشكل .

الفرع السادس

التخارج

٤٠٨ — تعريف التخارج وطريقته .

٤٠٩ — صحة التخارج .

٤١٠ — ميعاد التخارج .

٤١١ — نظر دعاوى التخارج .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١

(١٩٩١/٧/٢٤)

- ١- إسم القانون .
يسمى هذا القانون، "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
- ٢- تطبيق .
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التي لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، في ظل ما كان معمولاً به .
- ٣- إلغاء .
تلغى :
(أ) المادة ١٦ من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
(١) وملحقه ، (١٣) ، (١٧) ، (٢٤) ، (٢٦) ، (٢٧) ، (٢٨) ،
(٣٤) ، (٤١) ، (٤٤) ، وملحقاته ، (٤٨) ، (٤٩) ، (٥١) ،
(٥٣) ، (٥٤) وملحقاته ، (٥٦) ، (٥٧) ، (٥٨) ، (٥٩) ،
(٦١) ، (٦٢) ، (١-أ) (ب) و (٦٥) و (٦٦) ،
(ج) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :
١٧/٣/١٩٤٨ ، ٦/١٩٥٨ ، ١٥/١٩٦٧ ، ٤/١٩٧٣ و
٢/١٩٧٧ ،
(د) المذكرات القضائية، الآتية وهي :
(١) ، (٣) ، (٤) ، (٢٥) و (٢٦) ،
(هـ) التعليمات الآتية وهي :
١٦ ، ١٧ .

سيادة أحكام القانون . ٤ — تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ، ويزيل التعارض .

المسائل التي لا حكم ٥ — يعمل بالراجع من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل ، إلى المصدر التاريخي ، الذى أخذ منه القانون .
فيها وسلطة إصدار القواعد .

(١) يجوز للمحكمة العليا — دائرة الأحوال الشخصية — إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (١) .

إستصحاب المبادئ ٦ — يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية ، وهي :
الفقهية لدى تطبيق القانون .

(أ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،

(ب) اليقين لا يزول بالشك ،

(ج) الأصل :

(أولاً) بقاء ما كان على ما كان ،

(ثانياً) براءة الذمة ،

(ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم ،

(د) العادة محكمة ،

(هـ) الساقط لا يعود ،

(و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،

(ز) أعمال الكلام أولى من إهماله ،

(ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،

(ط) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض

الحاجة بيان ،

- (ى) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
 (ك) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
 (ل) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
 (م) الضرر يزال ،
 (ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية
 وعوارضهما .

الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة

- تعريف الخطبة . ٧— الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .
- موانع الخطبة . ٨— تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .
- إنهاء الخطبة . ٩— تنتهى الخطبة في أي من الحالات الآتية ، وهي :
 (أ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
 (ب) وفاة أحد الطرفين ،
 (ج) عارض يحول دون الزواج .
- آثار العدول عن ١٠— (١) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أي شئ مما أهداه إلى الآخر .
 (٢) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ، إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .

الباب الثاني الزواج

- ١١ - تعريف الزواج . الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع .

الباب الثالث ركنا عقد الزواج

- ١٢ - الركنان .
ركنا عقد الزواج هما :
(أ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .

الفصل الأول شروط صحة الركن الأول (الزوجان)

- ١٣ - الزوجان .
يشترط في الزوجين أن :
(أ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج) يكونا طائعين ،
(د) يكون الزوج كفواً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني شروط صحة الركن الثاني (الايجاب والقبول)

- ١٤ - الايجاب والقبول .
يشترط في الايجاب والقبول أن :
(أ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج) يكونا في مجلس واحد ،
(د) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،

- (هـ) يكون كل من العاقدین الحاضرين سامعاً كلام الآخر ،
فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ،
ان تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة .

الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب

والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبید

المحرمات بالنسب . ١٥ — يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :

- (أ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .

المحرمات بالمصاهرة. ١٦ — يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :

- (أ) زوج أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ، وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج) فروع زوجته ، التي دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .

المحرمات بالرضاع . ١٧ — يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع في العامین الأولین ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .

المحرمات بالملاعنة . ١٨ — يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

- المحرمات على التأقيت . ١٩- يحرم بصورة مؤقتة :
- (أ) الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحدهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
- (ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحدهن في عدة ،
- (ج) زوجة الغير ، أو معتدته ،
- (د) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح ،
- (هـ) التزوج بالمرأة ، التي لا تدين بدين سماوى .

الفصل الرابع

الكفاءة في الزواج

- الكفاءة من جانب الزوج . ٢٠- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند ابتداء العقد .
- الزواج .
- العبرة في الكفاءة . ٢١- العبرة في الكفاءة بالدين والخلق .
- حق الكفاءة . ٢٢- الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، في الدرجة ، فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .
- ثبوت حق الكفاءة . ٢٣- يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن اختلف الأولياء في الدرجة .
- زواج البالغة بغير ٢٤- يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ، رضاء الولى الأقرب بغير رضائه ، من غير كفاء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، من غير كفاء . فيسقط حقه .

الفصل الخامس

شروط صحة العقد

- شروط صحة العقد . ٢٥- يشترط لصحة عقد الزواج :
- (أ) إشهاد شاهدين ،
- (ب) عدم إسقاط المهر ،
- (ج) الولي بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .

الفرع الأول

الشهادة في الزواج

- الشهادة في الزواج . ٢٦- يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الإيجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .

الفرع الثاني

أحكام المهر

- المهر . ٢٧- كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .
- ملكية المهر . ٢٨- المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأي شرط مخالف .
- أحكام عامة بشأن المهر . ٢٩- (١) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
- (٢) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل ، أو الوفاة ، أو البيونة .
- (٣) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ، والا فتستحق متعة ، لا تزيد على نصف مهر مثلها .
- (٤) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .

(٥) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .

المهر والدخول . ٣٠- (١) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .

(٢) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين في ذمته .

٣١- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالا ، على أنه من المهر ، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق في إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض . تسليم مال للمخطوبة .

الفرع الثالث

الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء . ٣٢- (١) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث.

(٢) إذا استوى وليان في القرب ، فيصح الزواج بولاية أيهما .

(٣) إذا تولى العقد الولي الأبعد ، مع وجود الولي الأقرب فينقصد موقوفاً على إجازة الأقرب .

(٤) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية

العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه ، فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة ، من تاريخ الدخول .

- شروط الولي . ٣٣- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً ، بالغاً ، مسلماً ، إذا كانت الولاية على مسلم .
- تزويج الولي البكر ٣٤- (١) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضائها ، بالزوج والمهر ، ويقبل قولها في بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(٢) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .
- غياب الولي الأقرب . ٣٥- إذا غاب الولي الأقرب ، وكان في إنتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .
- سقوط الولاية . ٣٦- إذا ترك الولي الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .
- تولى القاضى ٣٧- (١) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .
(٢) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعي .
- ولاية القاضى . ٣٨- القاضى ولى من لا ولى له .
- حدود ولاية القاضى. ٣٩- لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .
- زواج المجنون ٤٠- (١) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(٢) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(٣) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .

زواج المحجور عليه ٤١ — يصح زواج المحجور عليه لفسه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته لفسه .
المالية .

أحكام عامة . ٤٢ — (١) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .

(٢) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح ، ما عدا شرط التأقيت فإنه يبطل للعقد .

(٣) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج .

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة ٤٣ — الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من المنزلية .
أثاث ولباس وحلى وأنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .

الجهاز . ٤٤ — (١) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .

(٢) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .

جهاز البالغ بالقبض . ٤٥ — تتملك البالغة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته ، بالقبض ، فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .

جهاز القاصرة . ٤٦ — تتملك القاصرة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .

تجهيز الأب لابنته . ٤٧ — إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو ، أو ورثته أن ما سلمه إليها ، أو بعضه عارية وأدعت هي ، أو

ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :

(أ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورثته البينة ، فان

ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هي ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، وإلا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .

الأم في قضايا الجهاز. ٤٨— تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز .

المصاغ . ٤٩— إذا اختلف الزوجان في المصاغ ، الذي أحضره الزوج ، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هي الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، وإلا فالقول قول الزوج بيمينه .

متاع البيت . ٥٠— (١) إذا اختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .

(٢) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة في متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .

(٣) إذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في المتاع ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .

(٤) إذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .

(٥) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .

(٦) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع في متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .

الفصل السابع

حقوق الزوجين

- ٥١- حقوق الزوجة على زوجها هي :
- (أ) النفقة ،
 - (ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
 - (ج) عدم :
 - (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة ،
 - (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
 - (د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

- ٥٢- حقوق الزوج على زوجته ، هي :
- (أ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
 - (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله .

الباب الرابع أنواع الزواج

- نوعا الزواج . ٥٣ — الزواج صحيح وغير صحيح .
- الزواج الصحيح . ٥٤ — الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
- أنواع الزواج الصحيح. ٥٥ — الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .
- تعريف أنواع الزواج ٥٦ — الزواج :
- (أ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
- (ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
- (ج) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .
- الزواج الصحيح ٥٧ — الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره النافذ اللازم .
- الزواج الصحيح غير ٥٨ — (١) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة ، وإذا أجز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
- (٢) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .
- نوعا الزواج غير ٥٩ — الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد . الصحيح .

- ٦٠- تعريف الزواج الباطل ، هو الذي إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .
- ٦١- أثر الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .
- ٦٢- تعريف الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .
- ٦٣- أثر الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر ، قبل الدخول .
- ٦٤- آثار الزواج الفاسد
- يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
- (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
- (ب) ثبوت النسب ،
- (ج) حرمة المصاهرة ،
- (د) وجوب العدة .

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

- ٦٥- ما تشمله النفقة .
- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .
- ٦٦- تقدير النفقة .
- يراعى ، في تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الاقتصادي ، زماناً ومكاناً .

- زيادة النفقة وإنقاصها. ٦٧- (١) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
- (٢) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة ، إلا في ظروف إستثنائية .
- (٣) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .
- امتياز النفقة المستمرة ٦٨- يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .

الفرع الأول

نفقة الزوجية

- تاريخ وجوب نفقة ٦٩- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .
الزوجة .
- النفقة السابقة . ٧٠- (١) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
- (٢) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .
- النفقة المؤقتة ٧١- (١) يجوز للقاضي ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالإنفاذ المعجل بقوة القانون .
- (٢) يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.
- نفقة المعتدة من طلاق ٧٢- تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
أو تطليق أو فسخ .

- إستحقاق النفقة . ٧٣- لا تستحق المعتدة :
- (أ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
- (ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ، إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت

- اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين
وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .
- ٧٤- إستحقاق معتدة الوفاة. — تستحق معتدة الوفاة ، السكن في بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .
- ٧٥- حالات الحرمان من النفقة . — لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية ، وهي :—
(أ) إمتناعها عن الإنتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعي،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي ،
(د) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعي .
- ٧٦- إنقضاء الإلتزام بالنفقة . — ينقضى الإلتزام بنفقة الزوجة في أي من الحالات الآتية، وهي:
(أ) الأداء ،
(ب) الإبراء ،
(ج) وفاة أحد الزوجين .
- ٧٧- تهيئة السكن الآمن . — يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .
- ٧٨- سكنى الزوجة وإنتقالها . — تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن ، الذي أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشتربت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الإضرار بها .
- ٧٩- السكنى مع الضررة . — لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضررة لها في دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويكون لها الحق في العدول متى شأنت .
- ٨٠- أجره الرضاع . (١) — تستحق المطلقة المرضع أجره رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .

(٢) لا تستحق المطلقة الموضع أجره رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعي ، أو بائن .

الفرع الثاني

نفقة الأقارب

- ٨١ — (١) تجب نفقة الولد الصغير ، الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ، فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
- (٢) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
- (٣) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
- (٤) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .

٨٢ — نفقة التعليم . يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

٨٣ — تكاليف الإرضاع . تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .

٨٤ — نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما . تجب نفقة الولد ، الذي لا مال له على أمه الموسرة ، إذا فقد الأب ، والجد أو عجزا عن الإنفاق .
عن الإنفاق .

- نفقه الوالدين . ٨٥ — (١) يجب على الولد ، الذي له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
- (٢) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .
- نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد . ٨٦ — (١) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .
- (٢) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
- (٣) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .
- ضم الوالدين إلى عائلة الولد . ٨٧ — إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .
- وجوب النفقة . ٨٨ — تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم في الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه في الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٨٤ .
- تعدد المستحقين للنفقة . ٨٩ — إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .
- نفقة الأقارب . ٩٠ — (١) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
- (٢) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، لا تجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفقا على غير ذلك .
- (٣) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .

(٤) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من

تاريخ ثبوت موجباتها ، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ
المعجل .

(٥) يجب على القاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .

الفصل الثاني

أحكام الطاعة

طاعة الزوج . ٩١- تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ،

وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهي أن :

(أ) يكون قد أوفأها معجل مهرها ،

(ب) يكون مأموناً عليها ،

(ج) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزوداً بالأمتعة اللازمة ، بين

جيران طيبين .

إمتناع الزوجة عن الطاعة . ٩٢- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها ، فيسقط حقها في النفقة مدة
الطاعة .

الزوجة الناشز . ٩٣- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية وهي :

(أ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ،

(ب) الحالات التي تعد نشوزاً ، والمذكورة في المادة ٧٥ .

تنفيذ حكم الطاعة . ٩٤- لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .

(٢) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما

يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن

تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل .

الحكم بالطاعة . ٩٥- اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم

لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت

عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج
البينة ، ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .

الفصل الثالث

النسب

- ٩٦ — يثبت النسب بالفراش ، أو لإقرار ، أو الشهادة . ثبوت النسب .
- ٩٧ — (١) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه . دعوى النسب .
- (٢) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، إلا ضمن دعوى حق .
- (٣) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .

الفرع الأول

الفراش

- ٩٨ — يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً . نسب المولود بالفراش .
- ٩٩ — يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من وطء بشبهة . نسب المولود من وطء بشبهة .
- ١٠٠ — أقل مدة الحمل وأكثرها ١٠٠ — أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة .

الفرع الثاني

الإقرار

١٠١- ثبت النسب بالإقرار. ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:

- (أ) يكون المقر له مجهول النسب ،
- (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً ،
- (ج) يولد مثل المقر له للمقر ،
- (د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .

١٠٢- لا يثبت نسب :

- (أ) المولود ، اذا كان المقر امرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،
- (ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، في النكاح غير الصحيح ،
- (ج) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .

١٠٣- لا يسرى الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .

١٠٤- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار من ورثة المقر بنفى النسب .
الصحيح .

الفرع الثالث الشهادة

١٠٥ — يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .

١٠٦ — تثبت الولادة وتعيين المولود ، بتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً المولود .
كان أو أنثى .

- ١٠٧ — (١) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
(٢) تؤدي الشهادة بالشهرة والتسامع على البيئات ، فإن فسر بالشهرة والتسامع .
ابتداء ، فتبطل الشهادة .
(٣) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .

١٠٨ — إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ، فتكون شهادة بعض الورثة حجة تعلق دعوى النسب بالتركة .
على الكل في إثبات النسب .

الفصل الرابع الحضانة

١٠٩ — الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير .

١١٠ — (١) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتي :

- (أ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج) أم الأب ، وإن علت ،
(د) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،

- (هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
 (و) بنت الأخت لأم ،
 (ز) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
 (ح) بنت الأخت لأب ،
 (ط) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
 (ى) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
 (ك) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
 (ل) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
 (م) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
 (ن) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
- (٢) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (١) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى العصابات من الرجال ، بحسب ترتيبهم في إستحقاق الإرث.
- (٣) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (٢) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصابات ذلك على الترتيب الآتي :
- (أ) الجد لأم ،
 (ب) الأخ لأم ،
 (ج) ابن الأخ لأم ،
 (د) العم لأم ،
 (هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
- (٤) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .
- (٥) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال ، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط ، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .

تساوى المستحقين ١١١ - إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة ، فيقدم للحضانة في الدرجة . أصلهم .

شروط الحاضن . ١١٢ - تشترط في الحاضن الشروط الآتية ، وهي :

- (أ) البلوغ ،
- (ب) العقل ،
- (ج) الأمانة ،
- (د) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
- (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

شروط الحاضن ١١٣ - تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط، المذكورة في المادة الإضافية . ١١٢ ، الشروط الآتية ، وهي :

- (أ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولاً) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانياً) خالية من زوج أجنبي عن المحضون، دخل بها
إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- (ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولاً) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانياً) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون
أنثى ،
(ثالثاً) متحداً معه في الدين .

دين المحضون . ١١٤ - (١) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .

- (٢) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم،
فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره
أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتتنشئ المحضون على
غير دين أبيه .

حضانة النساء . ١١٥ - (١) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ، وللصغيرة إلى تسع سنين .

(٢) يجوز للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ، إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .

أصلحية الحضانة . ١١٦ - (١) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبيّنت وجهها وأنكرها العاصب ، فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف ، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .

(٢) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .

(٣) يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك الأم ١١٧ - إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف ، أو غيره ، فتكون الحضانة لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً ، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما .

واجب الأب أو غيره ١١٨ - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر في شئونه من أولياء المحضون . وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت الا عند حاضنته ، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك .

السفر بالمحضون . ١١٩ - (١) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .

(٢) يجوز للحاضن ، إذا كانت أمّاً ، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها ، الذي عقد عليها فيه .

١٢٠- سفر غير الحاضن لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة الا باذن حاضنته .

١٢١- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية، وهي :-
(أ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين ١١٢ و ١١٣ ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،

(ج) مع مراعاة أحكام البند (١) من المادة ١١٩ ، يسقط حق الحاضنة في الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .

١٢٢- تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها . سقطت عنه .

١٢٣- إذا كان : زيارة المحضون .

(أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق في زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته، حسبما يقرره القاضى،
(ج) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .

١٢٤- الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، إستحقاق أجر الحضانة . يساراً أو إعساراً .

١٢٥- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية ، وهي :-
(أ) كون الحاضن أمّاً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،

(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضي
إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .

١٢٦- لا تستحق الحاضن أجره مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه
المسكن . بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .

الكتاب الثاني

الفرقة بين الزوجين

- ١٢٧- تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية ، وهي :-
(أ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د) وفاة أحد الزوجين .

الباب الأول

الطلاق

- ١٢٨- تعريف الطلاق . الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعية له شرعاً .
حالات وقوع الطلاق . ١٢٩- يقع الطلاق :
(أ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجز عنهما ، فبالإشارة
المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق .
حالات عدم وقوع ١٣٠- لا يقع الطلاق :
(أ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، إلا بالنية ،
(ب) بالحنث في يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، إلا طلاقاً واحدة
رجعية .

الطلاق المتتابع . ١٣١- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعده .

١٣٢- ممن يقع الطلاق . يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .

١٣٣- وقت وقوع الطلاق . يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .

أهلية المطلق . ١٣٤- (١) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(٢) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .

شروط وقوع الطلاق ١٣٥- لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت في زواج صحيح ، قائم على الزوجة . حقيقة ، أو حكماً .

أنواع الطلاق . ١٣٦- الطلاق نوعان : رجعي ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ) الطلاق الرجعي ، لا ينهي عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهي عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح .

وقوع الطلاق رجعياً . ١٣٧- يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .

المنعة . ١٣٨ - (١) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر

المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .

(٢) تستثنى من أحكام البند (١) الحالات الآتية ، وهي :

(أ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إفسار الزوج ،

(ب) التفريق للغيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،

(ج) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .

١٣٩ - يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت في عدة الطلاق الرجعي

وإن لم ترض بذلك ، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .

وقوع الرجعة . ١٤٠ - تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ،

فبالإشارة المفهومة .

شروط صحة الرجعة. ١٤١ - يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .

الباب الثاني

الخلع

تعريف الخلع . ١٤٢ - الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين ، على بدل ، بلفظ

الخلع ، أو ما في معناه .

أحكام عامة في ١٤٣ - (١) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .

الخلع . (٢) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب

الزوجة .

(٣) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .

(٤) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .

شروط صحة الخلع . ١٤٤ - يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع

الطلاق .

١٤٥ - بدل الخلع . لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ، ولا أي شيء من حقوقهم .

١٤٦ - الخلع في الأحوال التي يصح الخلع في الأحوال ، التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض .
يسمى فيها العوض
تسمية غير صحيحة.

١٤٧ - ذكر بدل الخلع . إذا :

- (أ) ذكر البديل في الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم في الخلع بديل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج) ذكر البديل ، ولم يوجد لفظ الخلع ، أو ما في معناه ، فيكون طلاقاً على مال .

١٤٨ - تعريف الطلاق على الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو مال .
ما في معناه .

١٤٩ - يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البديل فيقع رجعيّاً .
مال .

١٥٠ - سقوط الطلاق على لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، إلا ما نص صراحة أنه مال .
عوض عن الطلاق .

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

١٥١ - (١) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو مرض مستحکم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر .
التطليق للعيب أو
أو المرض .

(٢) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضي سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطلق .

الإستعانة بأهل الخبرة ١٥٢- يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض .
فى معرفة العيب أو المرض .

الفصل الثاني

التطلق للعة

١٥٣- طلب التطلق للعة . يجوز للزوجة طلب التطلق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .

١٥٤- عدم سقوط حق طلب التطلق بسبب العنة بالرضاء .
طلب التطلق للعة بالرضاء.

الكشف الطبي . ١٥٥- يحال الزوج للكشف الطبي ، في أي من الحالات الآتية، وهي :

- (أ) ثبوت العنة باقراره ،
- (ب) إنكاره للعة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
- (ج) إنكاره للعة ، وثبوت ثبوتها بالكشف الطبي ، ونكوله عن اليمين ،
- (د) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .

حالتها ثبوت أن العنة ١٥٦- (١) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
غير قابلة للشفاء وقابلة له .

(٢) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .

إعادة الكشف الطبي ١٥٧ - (١) إذا تنازع الطرفان في المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد الكشف الطبي على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه . وثبت شفاء الزوج .

(٢) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .

الإستعانة بأهل الخبرة ١٥٨ - يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، في الإختصاص في معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء . إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .

كفاية شهادة الطبيب ١٥٩ - تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد . المسلم الواحد .

بينونة الطلاق للجنة . ١٦٠ - التطبيق للجنة طلاق بائن .

طلب التطلاق للجنة ١٦١ - لا يجوز للزوجة طلب التطلاق للجنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة . الطارئة .

الفصل الثالث

التطبيق للضرر والشقاق

طلب التطلاق للضرر ١٦٢ - (١) يجوز للزوجة طلب التطلاق للضرر ، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع . وإثبات الضرر .

(٢) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع .

التحكيم . ١٦٣ - (١) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر

الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطلاق فيعين القاضى حكمن من أهلها ، إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .

(٢) يحلف القاضى الحكمن اليمين على أن يقوم بمهمتهما ،
بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .

واجبات الحكمن . ١٦٤ - (١) يجب على الحكمن تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد
للإصلاح بين الزوجين .

(٢) يقدم الحكمان إلى القاضى تقريراً عن مساعيهم ، متضمناً
مدى إساءة كل من الزوجين ، أو أحدهما للآخر ،
واقتراحاتهما .

إعتماد تقرير الحكمن ١٦٥ - يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمن ، أو تعيين حكمن غيرهما
أو تعيين غيرهما . بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة
في المادتين ١٦٣ و ١٦٤ .

إختلاف الحكمن . ١٦٦ - إذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً
ثالثاً ويحلفه اليمين .

تعذر الصلح . ١٦٧ - إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى
بالتطليق ، إستناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة ١٦٤ .

التطليق للضرر أو ١٦٨ - إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت
الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان
والإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ،
أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .

بينونة التطليق ١٦٩ - يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بانناً .
للضرر أو الشقاق .

الفصل الرابع

التطليق على فدية

شروط طلب التطليق ١٧٠ - يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ،
على فدية . وهي أن :

- (أ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي ،
- (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
- (ج) تعرض في الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
- (د) تبين في دعاوها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .

دعوى التطليق على ١٧١ - إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية فدية ورضاء الزوج بالفدية .
المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه القاضي .

دعوى التطليق على ١٧٢ - إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .
الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها ، أو رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ، فيبعت القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من ١٦٣ الى ١٦٨ شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .

إنكار الزوج دعوى ١٧٣ - إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها ، في مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ، فتبعت المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه .

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم ١٧٤- يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .

طلب التطليق للإعسار ١٧٥- إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ، فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طلب التطليق للإعسار ١٧٦- إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ، وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ، فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .

طلب التطليق لعدم ١٧٧- إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر ، وإدعى الإعسار ، وأثبتته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طلب التطليق لعدم ١٧٨- إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وإدعى الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار .

إثبات دعوى التطليق ١٧٩- (١) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .

(٢) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (١) ، على الآتى :

(أ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلًا بالنفقة ،

(ب) إنه لم :

(أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها ،

(ثانياً) يعد لها سراً ، ولا جهرأ ،

(ثالثاً) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .

(ج) أنها :

(أولاً) تستحق النفقة عليه ،

(ثانياً) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،

(ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد

إنفصمت بأي وجه من الوجوه .

طلب التطلاق للإعسار ١٨٠ - (١) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطلاق للإعسار ، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بواسطة أقاربه ومعارفه ، وبالكتابة إلى مظان وجوده .

(٢) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البند (١) وثبوت موجبات التطلاق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكور في المادة ١٧٩ ويطلقها عليه .

(٣) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين في البند (١) لغريبتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور في المادة ١٧٩ ويطلقها عليه بطلبها .

رجعية الطلاق للإعسار ١٨١- يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعيًا .
أو لعدم الإنفاق .

حالات عدم التطليق ١٨٢- لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات
للإعسار أو عدم
الآتية ، وهي :
الإنفاق .
(أ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن
المأكل والملبوس ،
(ج) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجنبي عنه ، قد تطوع
بالنفقة .

جواز رجعة الزوج ١٨٣- تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار ، أو لعدم الإنفاق ،
الى مطلقته للإعسار
أو عدم الإنفاق .
(أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .

رجوع زوج المطلقة ١٨٤- إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق ، وأثبت أنه كان قد
للإعسار أو عدم
الإنفاق .
أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتها عنه ،
فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .

الفصل السادس

التطليق للغيب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبه ١٨٥- يجوز للزوجة ، طلب التطليق لغيبه زوجها ، سنة فأكثر ، إذا
الزوج .
تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ،
أم لا .

- طلب التطلاق للغيبة ١٨٦- إذا طلبت الزوجة التطلاق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج
والزوج معروف
الجهة .
معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ،
إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ،
ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .
- طلب التطلاق للغيبة ١٨٧- إذا طلبت الزوجة التطلاق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج
والزوج مجهول
الجهة .
مجهول الجهة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعدار بعد أداء
اليمين لحق الغائب .
- تصديق الزوجة فى ١٨٨- تصدق الزوجة بيمينها ، في تضررها من غيبة زوجها ، وخوفها
تضررها .
الفتنة .
- طلب التطلاق للفقد ١٨٩- يجوز لزوج المفقود طلب التطلاق من زوجها ، بعد مضى مدة لا
تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .
- طلب التطلاق للحبس ١٩٠- يجوز لزوج المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب
التطلاق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من
تاريخ الحبس .
- بينونة الطلاق للغيبة ١٩١- يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
أو الفقد أو الحبس .

الفصل السابع

التطلاق للإيلاء والظهار واللعان

- تعريف الإيلاء ١٩٢- الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة
أشهر فأكثر .
- طلب التطلاق للإيلاء ١٩٣- يجوز للزوجة طلب التطلاق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ،
حتى مضى أربعة أشهر .

١٩٤- رغبة الزوج في الفئ. إذا رغب الزوج في الفئ ، قبل التطلق ، فيمهل القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .

١٩٥- صحة الرجعة عن التطلق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ، التطلق للإيلاء . إلا إذا كان هناك عذر شرعي ، فتصح الرجعة بالقول .

١٩٦- تعريف الظهار . الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .

١٩٧- صحة الظهار . يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .

١٩٨- طلب التطلق للظهار . يجوز للزوجة طلب التطلق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته .

١٩٩- تعريف اللعان . اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ، مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة .

٢٠٠- شروط صحة اللعان . يشترط لصحة اللعان أن :

(أ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين في قذف ، ما لم يتوبا ،

(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،

(ج) لا يكون للزوج بينة شرعية ،

(د) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،

(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن

يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،

(و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،

(ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .

التفريق بسبب اللعان . ٢٠١- يفرق القاضي بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .

بينونة التفريق بسبب ٢٠٢- التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .
اللعان .

الرجعة من التفريق ٢٠٣- تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا
بسبب اللعان . أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الباب الرابع

الفسخ

أسباب الفسخ . ٢٠٤- يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى
مع مقتضياته .

الفسخ عند العقد على ٢٠٥- يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طراً عليه
إحدى المحرمات أو
طراً ما يمنع إستمراره .

مشاركة المتداعيين . ٢٠٦- يجب على القاضي أن يأمر بمشاركة المتداعيين بعضهما ، لحين
صدور الحكم في دعوى الفسخ .

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

العدة . ٢٠٧- (١) العدة هي مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج،
أثر الفرقة .

(٢) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .

(٣) تبتدئ العدة ، في حالة الوطء بشبهة ، منذ المشاركة .

عدة المطلقة والمتوفى ٢٠٨- تعدد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، المخصص
عنها زوجها في منزل قبل الفرقة .
الزوجية .

الفصل الأول

عدة المتوفى عنها زوجها

- عدة المتوفى ٢٠٩- (١) تعدد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر
وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
عنها زوجها .
- (٢) تنتقض عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ،
أو سقوطه مستبين الخلقة .
- (٣) تعدد المدخول بها بشبهة ، أو في عقد فاسد ، إذا توفى عنها
الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

الفصل الثاني

عدة غير المتوفى عنها زوجها

- عدة غير المتوفى ٢١٠- (١) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
عنها زوجها .
- (٢) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية ، وهي :-
(أ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن
اليأس وإنقطع حيضها ، فإن رأت الحيض قبل
إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ،
فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها في حساب
العدة ،
(د) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن
إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
- (٣) سن اليأس خمس وخمسون سنة .

أقصى مدة العدة لغير ٢١١- لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة .
المرضع .

الفصل الثالث

طروء عدة على عدة

٢١٢- وفاة الزوج في عدة إذا توفي الزوج ، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي ، فتنقل الطلاق الرجعي . إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

٢١٣- وفاة الزوج في عدة إذا توفي الزوج ، والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم الطلاق البائن . بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر في مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

٢١٤- كمال الأهلية . يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .

٢١٥- سن الرشد . تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .

٢١٦- ناقص الأهلية . يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :

(أ) صغيراً مميزاً ،

(ب) معتوهاً .

٢١٧- فاقد الأهلية . يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :

(أ) صغيراً غير مميز ،

(ب) مجنوناً .

٢١٨- القاصر . يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون في حكمه

كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .

متولى شئون القاصر. ٢١٩- يتولى شئون القاصر ، ومن في حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيمياً .

الفصل الثاني

الصغير وتصرفاته

الصغير غير المميز ٢٢٠- يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتي :
(أ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ، والمميز .
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .

تصرفات الصغير ٢٢١- تكون تصرفات الصغير :
(أ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصلحة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من القاضى ، وفقاً للقانون .

إذن الولي للصغير ٢٢٢- يجوز لولي الصغير المميز :
(أ) أن يأذن له إذنناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .

إذن الوصى للصغير ٢٢٣- يجوز للوصى — بعد موافقة القاضى — أن يأذن للصغير المميز المميز بإدارة أمواله .
إدارة أمواله ، أو أي جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .

الصغير المأذون . ٢٢٤- يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .

٢٢٥- يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم
عن تصرفات الصغير للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته .
المميز المأذون .

٢٢٦- يجوز للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير
المميز ذلك .

الفصل الثالث

الرشد والترشيد

٢٢٧- يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعارض من
عوارض الأهلية .

٢٢٨- (١) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق في أن يطالب بحقوقه
المطالبة بحقوقه .
التي ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(٢) يسقط الحق المنصوص عليه في البند (١) ، بعد مضي سنة
من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

٢٢٩- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
عوارض الأهلية هي الجنون ، والعتة ، والغفلة ، والسفه ، وذلك
على الوجه الآتي :

- (أ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو منقطعة ،
- (ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
- (ج) ذو الغفلة ، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة
خدعه ،
- (د) السفیه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .

تصرفات المجنون، ٢٣٠- (١) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقتة ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .

(٢) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ، وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .

(٣) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ، وتكون كذلك تصرفات السفیه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .

(٤) تطبيق على تصرفات السفیه وذی الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .

عقار المحجور عليه . ٢٣١- يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ، ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .

حق المحجور عليه فى ٢٣٢- يكون للمحجور عليه الحق فى إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر إقامة دعوى رفع الحجر . عنه .

الباب الثاني

الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

تعريف الولاية على ٢٣٣- الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه النفس والمال . الآتي :

(أ) الولاية على النفس ، هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن في حكمه ،

(ب) الولاية على المال ، هي العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن في حكمه .

٢٣٤- تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .

٢٣٥- تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم لوصى الجد .

٢٣٦- يشترط في الولي أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .

٢٣٧- تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة في المادة ٢٣٦ .

الفصل الثاني

الولاية على المال

٢٣٨- تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .
القاصر .

٢٣٩- تحمل تصرفات الولي على السداد في أي من الحالات الآتية وهي:

- (أ) التعاقد بإسم موليه والتصرف في أمواله ،
- (ب) القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر ،
- (ج) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أي التزامات مجفة ،
- (د) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .

٢٤٠- لا تحمل تصرفات الولي على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه الولي على السداد .
فيها وذلك في أي من الحالات الآتية ، وهي :

(أ) شرائه ملك موليه لنفسه ،

(ب) بيعه :

(أولاً) ملكه لموليه ،

(ثانياً) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .

منع الولي من التصرف ٢٤١- يمنع الولي من التصرف في العقار ، إلا بعد إذن القاضي ، بعد
في العقار . تحقق المصلحة .

بطان تصرف الولي. ٢٤٢- يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولي لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .

الفصل الثالث

الوصي

- ٢٤٣- (١) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده
القاصر ، أو المرتقب ، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ،
ولو التزم بعدم الرجوع .
- (٢) إذا لم يكن للقاصر وصي مختار ، فيعين له القاضي وصياً
لإدارة شؤنه مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر .

شروط الوصي . ٢٤٤- يشترط في الوصي أن يكون :

- (أ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د) غير محكوم عليه في جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو
إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالأداب
والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس ، إلى أن يرد إعتباره ،
(و) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز) غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر ، ولا توجد بينهما
عداوة .

٢٤٥- يتقيد الوصى بالشروط ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما والمهام المسندة إليه .
لم تكن مخالفة للقانون .

٢٤٦- (١) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً
الأوصياء . مستقلاً .

(٢) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا في
واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .

٢٤٧- (١) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(٢) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .

٢٤٨- يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .
الوصاية .

الفصل الرابع

تصرفات الوصى

٢٤٩- يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب
عليه أن يبذل في ذلك ، من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده .

٢٥٠- تخضع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى المختص .
الوصى إلى رقابة
القاضى .

٢٥١- يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال
القاصر ، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضى المختص .
حسابات دورية .

٢٥٢- لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى
للوصى القيام بها
المختص ، والأعمال هي :
بدون إذن القاضى . (أ) التصرف في :

(أولاً) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ،
أو الشركة أو الرهن ، أو أي نوع آخر من أنواع
التصرفات الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عيني ،
(ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها ، أو في
المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .

- (ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
- (ج) استثمار أموال القاصر لحسابه ،
- (د) الإقراض للقاصر ،
- (هـ) تأجير عقار القاصر ،
- (و) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
- (ز) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
- (ح) الوفاء بالالتزامات ، التي تكون على التركة ، أو على
القاصر ،
- (ط) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
- (ى) الصلح والتحكيم ،
- (ك) التنازل عن الدعوى ، وعدم استخدامه لطرق الطعن ،
عادية كانت أم إستثنائية.

التصرفات الممنوعة . ٢٥٣ — يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية ، وهي :—

- (أ) شراء شيء من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه
أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
- (ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجته ، أو أحد
أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
- (ج) إقراض مال القاصر ،
- (د) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .

أجرة الوصى . ٢٥٤ — يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم
الطلب .

الفصل الخامس

إنهاء ولاية الوصى أو القيم

حالات إنتهاء ولاية ٢٥٥- تنتهى ولاية الوصى في أي من الحالات الآتية ، وهي :

- (أ) وفاته أو فقده الأهلية ، أو نقصانها ، الوصى .
- (ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
- (ج) قبول طلبه بالتخلي عن وصايته ،
- (د) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
- (هـ) ثبوت رشد القاصر ،
- (و) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
- (ز) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
- (ح) وفاة القاصر ،
- (ط) إنتهاء حالة فقد ، أو الغياب .

عزل الوصى . ٢٥٦- يعزل الوصى ، إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ .

تسليم أموال القاصر . ٢٥٧- يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .

وفاة الوصى . ٢٥٨- إذا توفي الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .

الفصل السادس

الغائب والمفقود

تعريف الغائب ٢٥٩- (١) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه .

(٢) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .

٢٦٠- إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة الغائب أو المفقود .
أمواله .

٢٦١- تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار أو المفقود .
وفق إدارة أموال القاصر .

٢٦٢- يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .

٢٦٣- ينتهى فقد المفقود في أي من الحالات الآتية :

(أ) عودته حياً ،

(ب) ثبوت وفاته ،

(ج) الحكم بموته .

٢٦٤- يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية :

(أ) قيام دليل على وفاته ،

(ب) فقده في ظروف :

(أولاً) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،

(ثانياً) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .

٢٦٥- إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :

(أ) فقده ، في حق مال الغير ،

(ب) الحكم بموته ، في ماله الخاص .

٢٦٦- إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :

(أ) يستحق ما بقى من ماله في أيدي ورثته .

(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

- تعريف الهبة . ٢٦٧ — (١) الهبة هي تملك مال ، أو حق مالي لآخر ، حال حياة المالك دون عوض .
- (٢) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بالتزام معين .
- إنعقاد الهبة وتاممها . ٢٦٨ — تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .
- أحكام الإيجاب ٢٦٩ — (١) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تملك المال مجاناً ، والقبول في الهبة .
- (٢) تنعقد الهبة بالتعاطي .
- ما يتم به القبض . ٢٧٠ — (١) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً .
- (٢) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الآتى :
- (أ) القبض الحقيقى كالسكن في العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيلاء على الموهوب ، والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
- (ب) القبض الحقيقى في المنقول يتم بالحيازة ،
- (ج) القبض الحكمى في العقار كالتخلية المفضية إلى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار .
- (٣) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.

قبض الهبة للصغير . ٢٧١- (١) إذا كان الواهب للصغير غير الولي أو الوصي أو المربي، فتنتم الهبة بقبض أحدهم .

(٢) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الواهب ولي الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .

(٣) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولي .

هبة الأم أو أحد ٢٧٢- تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من الزوجين للآخر متاع البيت .
متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهد الواهب على الهبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .

شروط الواهب . ٢٧٣- يشترط في الواهب أن :
(أ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكا للموهوب .

شروط الموهوب له . ٢٧٤- يشترط في الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .

شروط الموهوب . ٢٧٥- يشترط في الموهوب أن يكون :
(أ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج) مملوكاً للواهب ،
(د) معلوماً معيناً .

هبة المشاع . ٢٧٦- تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .

هبة الأسهم والسندات ٢٧٧- تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .
والحقوق المالية .

العوض في الهبة ٢٧٨- (١) مع مراعاة الإستثناء الوارد في المادة ٢٦٧(٢) ، يجب أن
المشروطة . يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة ، وإلا فيجوز

لكل من الطرفين فسخ العقد ، ولو بعد تسلم الموهوب ، ما
لم يتفقاً على تعيين العوض ، قبل الفسخ .

(٢) إذا هلك الموهوب ، في الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه
الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم
القبض .

هبة المريض مرض ٢٧٩- تسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .
الموت .

الرجوع في الهبة . ٢٨٠- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة :

(أ) قبل القبض ، دون رضا الموهوب له .

(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فإن لم يرض فيجوز
للوهاب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع
من الرجوع .

الأسباب المقبولة ٢٨١- مع مراعاة أحكام المادة ٢٨٢ ، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع
لفسخ الهبة . عنها أن :

(أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته ، أو نفقة من تجب نفقته
عليه ،

(ب) يرزق الواهب ، الذي لا ولد له ، بعد الهبة ، ولداً يظل حياً .
حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت
لهبة ، فإذا هو حي ،

(ج) يخل الموهوب له بالتزاماته، المشروطة في العقد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أو أحد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه

موانع الرجوع في ٢٨٢- يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :

(أ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، الهبة .

ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،

(ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً

للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجوز له الرجوع في الباقي ،

(ج) تزداد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة
تغير إسمها ،

(د) يموت أحد طرفي الهبة ، بعد القبض ،

(هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان

جزئياً ، فيجوز الرجوع في الباقي ،

(و) تكون الهبة بعوض ،

(ز) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .

آثار الرجوع في ٢٨٣- (١) يعتبر الرجوع في الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد . الهبة .

(٢) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ

الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .

(٣) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية

أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد في قيمة الموهوب .

- ٢٨٤- تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية وهي :
- (أ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها في هذا القانون ،
- (ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة .

- المسئولية عن هلاك ٢٨٥- (١) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضا ، أو قضاء ، فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
- (٢) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الموهوب في يد الموهوب له ، بعد إعداره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .

الباب الثاني

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

- ٢٨٦- الوصية هي تصرف على وجه التبرع ، مضاف إلى ما بعد موت الوصى.
- ٢٨٧- مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .
- ٢٨٨- تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التي تعطى له .

الفصل الثاني الأركان والشروط

- ٢٨٩- أركان الوصية .
أركان الوصية ، هي الآتي بيانها :
(أ) الصيغة ،
(ب) الموصى ،
(ج) الموصى له ،
(د) الموصى به .
- ٢٩٠- صيغة الوصية .
تتعدّد الوصية بالعبرة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما
فبالإشارة المفهومة .
- ٢٩١- إقتران الوصية .
إذا إقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية ، أو أحكام هذا
القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية .
- ٢٩٢- (١) سماع دعوى الوصية .
لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها
إلا بدليل مكتوب .
(٢) يجوز في حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .
- ٢٩٣- (١) أهلية الموصى .
تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ، ولو صدرت في
مرض الموت .
(٢) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته في
الوجوه الخيرية .
- ٢٩٤- (١) تعديل الوصية .
يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو
بعضاً .
(٢) يعتبر تصرف الموصى في المال المعين الذي أوصى
به ، رجوعاً منه عن الوصية .

شروط صحة الوصية ٢٩٥- يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن :

- (أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديرًا ،
- (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
- (ج) لا يكون جهة معصية ،
- (د) لا يكون قاتلاً للموصى .

مخالفة الموصى له ٢٩٦- إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية للموصى في الدين والجنسية. له .

الوصية لو ارث . ٢٩٧- (١) لا تجوز الوصية لو ارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .

(٢) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.

(٣) يشترط لصحة إجازة الوصية أن :

- (أ) تكون بعد وفاة الموصى ،
- (ب) يكون المجيز من أهل التبرع ،
- (ج) يكون الموصى له عالماً بما أوصى به الموصى .
- (د) يعتبر كون الموصى له وارثاً أو غير وارث ، وقت موت الموصى لا وقت الوصية .

الوصية لشخص معين ٢٩٨- (١) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته ، وإستمراره على قبولها ، بعد وفاته . وللجنين والقاصر والمحجور عليه

(٢) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً ، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى . وغير المعين .

(٣) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد .

(٤) يكون القبول، أو الرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .

٢٩٩- (١) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعد وفاة الموصى .

(٢) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .

(٣) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .

٣٠٠- رد الوصية . يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .

٣٠١- موت الموصى له . مع مراعاة أحكام المادة ٢٩٩ إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ، دون أن يصدر عنه قبول بعد وفاة الموصى ولا رد ، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته .

٣٠٢- (١) يملك الموصى له المعين الموصى به ، بعد وفاة الموصى .

(٢) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .

(٣) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، إلى أن يوجد مستحقه .

٣٠٣- (١) الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم قابلة للحصر إستقبالاً . تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديرأ .

(٢) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .

٣٠٤- إنتفاع الموجودين من ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر ، قبل

الفئة غير المعينة تعيينهم بالموصى به ، وتغير حصص الإنتفاع كلما وقعت فيهم القابلة للحصر ولادة أو وفاة .

بالموصى به.

تقسيم غلة الموصى ٣٠٥ — تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .

تطبيق قواعد الموصى ٣٠٦ — تطبيق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل له غير المعين القابل للحصر ابتداء ، إذا جمعتهم وصية واحدة .
للحصر على الموصى له المعين .

بيع الموصى به ٣٠٧ — يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشتري بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .

سرف الوصية لوجوه ٣٠٨ — (١) الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية تصرف على البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .
مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(٢) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .

شروط الموصى به . ٣٠٩ — يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحل مشروعاً .

الموصى به الشائع . ٣١٠ — (١) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(٢) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلية .

الموصى به المعين . ٣١١ — (١) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً ، عيناً ، أو منفعة .
(٢) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوي ، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .

الموصى به المنفعة ٣١٢- يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ،
أو الإنتفاع . لمدة معينة أو غير معينة .

كون الموصى به أقل ٣١٣- (١) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع
من الثلث وأكثر من الثلث .
بها حسب الوصية .

(٢) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع
به أكثر من ثلث التركة ، فيخير الورثة بين إجازة الوصية ،
وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .

إستعمال المال المعين ٣١٤- يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو
على خلاف الحال المبينة في الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين . وإستغلاله .

الفصل الثالث

الوصية بالتنزيل

تعريف التنزيل . ٣١٥- التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ،
وبنصيب معين في الميراث .

إستحقاق المنزل . ٣١٦- يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ،
في حدود ثلث التركة .

الفصل الرابع

مبطلات الوصية

مبطلات الوصية . ٣١٧- تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية ، وهي :

- (أ) رجوع الموصى عن وصيته ،
- (ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
- (ج) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
- (د) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،

- (هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
- (و) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً ، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حدد المسؤولية الجنائية ،
- (ز) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرج به عن ملكه أو يغير وصفه ،
- (ح) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
- (ط) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .

الفصل الخامس

تزام الوصايا

- تزام الوصايا . ٣١٨ - (١) يحدث التزام في الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
- (٢) إذا حدث التزام في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .

الباب الثالث

الوقف

- سريان أحكام القوانين ٣١٩ - تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ الخاصة بشأن الوقف . المنصوص عليها في هذا القانون .
- ٣٢٠ - الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، في الحال ، أو المال .

- ٣٢١- يشترط في صيغة الوقف أن :
 (أ) تكون منجزة ،
 (ب) تكون مؤبدة ،
 (ج) لا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف .
- ٣٢٢- ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتي :
 (أ) الوقف الخيري، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً ،
 (ب) الوقف الأهلي ، وهو ما خصصت منافعه ابتداءً على نفس الواقف ، أو أي شخص ، أو أشخاص معينين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
 (ج) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً .
- ٣٢٣- يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
 (أ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
 (ب) غير محجور عليه ، لسفه ، أو غفلة .
- ٣٢٤- يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
 (أ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
 (ب) مريضاً مرض الموت .
- ٣٢٥- (١) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
 (٢) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .

٣٢٦- (١) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين في إشهاد الوقف .

(٢) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءً .

٣٢٧- يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة ، وفقاً لأحكام الشرعية .

وتغيير مصارفه أو شروطه .

٣٢٨- إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .

٣٢٩- يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك تعيين ناظر الوقف وتغييره .

حين الوقف .

٣٣٠- (١) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .

(٢) لا تنطبق أحكام المادتين ٣٢٧ و ٣٢٨ على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيها الشعائر .

٣٣١- (١) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم .

(٢) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .

- فهم شروط الوقف ٣٣٢- (١) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
وتفسيرها . (٢) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ،
بما يتفق مع مدلولها .

الوقف المضاف إلى ٣٣٣- تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .
ما بعد الموت .

- إستبدال الموقوف . ٣٣٤- يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون في المبادلة تهمة ،
(ج) يتحد البذل والمبدل في الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشتري على
المستبدل .

- شروط الموقوف ٣٣٥- يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون :
(أ) قربه في حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج) موجوداً ، إذا عين بالإسم .

- شروط الموقوف . ٣٣٦- يشترط لصحة الوقف في الموقوف ، أن يكون :
(أ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .

- قسمة الوقف . ٣٣٧- (١) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ،
ويجوز فيه التهاؤ بالتراضي .
(٢) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك
آخر ، أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف
والشريك المالك ، أو بين الوقفين ، وذلك بإذن المحكمة
المختصة .

عزل ناظر الوقف . ٣٣٨- يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانتة، أو قام مانع شرعي من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .

الرجوع عن الوقف ٣٣٩- لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري .
الخيري .

الرجوع عن الوقف ٣٤٠- يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلئ ، كله أو بعضه ، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي ، صادر عن المحكمة المختصة .
الأهلئ .

الحالات التي لا يجوز ٣٤١- لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية ، وهي :
فيها الرجوع عن (أ) موت الواقف ، فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف
الوقف . المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،

(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم
العين الموقوفة ، أو ريعها في حياة الواقف ، على ألا يعتبر
مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على
العين ، أو الريع ،

(ج) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً في خصومة
فيه .

- حل الوقف الأهلي . ٣٤٢- يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلي في أي من الحالات الآتية، وهي :
- (أ) تعذر الإنفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
- (ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
- (ج) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
- (د) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .

توزيع التركة في حالة ٣٤٣- توزع التركة، في حالة حل الوقف الأهلي بعد الموقوف ، حسب حل الوقف الأهلي .

الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة ، وأما بالنسبة إلى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

- تعريف التركة . ٣٤٤- التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .
- الحقوق المتعلقة بالتركة . ٣٤٥- تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
- (أ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
- (ب) قضاء ديون المتوفى ،
- (ج) الوصية ،
- (د) إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة .
- تعريف الإرث . ٣٤٦- الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالکها ، لمن إستحقها .

أركان الإرث . ٣٤٧- أركان الإرث هي :

(أ) المورث ،

(ب) الوارث ،

(ج) التركة .

أسباب الإرث . ٣٤٨- أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة .

شروط الإرث . ٣٤٩- شروط الإرث ، هي :

(أ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،

(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديرًا ،

(ج) العلم بالجهة المفضية للإرث .

الحرمان من الإرث . ٣٥٠- يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً

أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند ارتكابه

الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجنائية .

إختلاف الدين . ٣٥١- لا توارث مع إختلاف الدين .

موت إثنين أو أكثر ٣٥٢- إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق

كان بينهم توارث . من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم في تركة الآخر .

الباب الثاني

أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول

أحكام عامة

وجوه الإرث . ٣٥٣- يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .

ترتيب المستحقين ٣٥٤- يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي ، وهي :-

- للفترة .
(أ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصباء ،
(ج) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية ،
(ح) الخزانة العامة .

الفصل الثاني

أصحاب الفروض

- تعريف الفرض ٣٥٥- (١) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة .
وأصحاب الفروض . (٢) الفروض هي النصف ، والرابع ، والثلث ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقي .
(٣) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت ، الأخوة لأم ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .

فروض الزوج . ٣٥٦- يرث الزوج فرضاً :

- (أ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .

فروض الزوجة . ٣٥٧- (١) ترث الزوجة فرضاً :

- (أ) ربع التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(٢) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهما بالتساوى .

- شروط إرث أحد الزوجين الآخر . ٣٥٨ - يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
(أ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .

- حالات ميراث البنت . ٣٥٩ - ترث البنت :
(أ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثي التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .

- حالات ميراث الأب . ٣٦٠ - يرث الأب :
(أ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصاء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج) كل التركة بالتعصيب ، إذا انفرد والباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

- حالات ميراث الأم . ٣٦١ - ترث الأم فرضاً :
(أ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج) ثلث الباقي من التركة ، بعد نصيب أحد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس في الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .

- ٣٦٢- ميراث أولاد الأم . يرث أولاد الأم فرضاً :
- (أ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
- (ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ، ويقسم بينهما بالتساوي ، للذكر مثل ما للأنثى .
- ٣٦٣- حجب أولاد الأم . يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً ، أو الأصل الوارث المذكر .
- ٣٦٤- المسألة المشتركة . إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل ما للأنثى .
- ٣٦٥- حالات ميراث بنت . ترث بنت الإبن :
- (أ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن في درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
- (ب) ثلثي التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن في الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن في درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
- (ج) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
- (د) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب بنت الإبن . ٣٦٦- تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :

- (أ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
- (ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
- (ج) بنتا إبن فأكثر ، أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن في درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .

حالات ميراث الأخت ٣٦٧- ترث الأخت الشقيقة :

- (أ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، الشقيقة .
- (ب) ثلثي التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
- (ج) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، في هذه الحالة ، ما يبقى من التركة ، بعد أصحاب الفروض ،
- (د) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة ٣٦٤ ،
- (هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فنقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب الأخت الشقيقة ٣٦٨- تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث من الميراث . مذكر ، أو أب مباشر .

حالات ميراث الأخت ٣٦٩- ترث الأخت لأب :

- (أ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت لأب .
- شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،

(ب) ثلثي التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكن محجوبات ،

(ج) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،

(د) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،

(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .

٣٧٠- تحجب الأخت لأب . تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

٣٧١- الجدة الصحيحة . الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين .

٣٧٢- ترث الجدة الصحيحة : حالات ميراث الجدة (أ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ، (ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهما بالسوية .

٣٧٣- تحجب الجدة الصحيحة : حجب الجدة الصحيحة . (أ) بالأم مطلقاً ، (ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ، (ج) بالجد ، إذا أدلت به ،

(د) بالقربى منهم من أي جهة ، سواء كانت واثرة ، أو محبوبة ،

الجد الصحيح . ٣٧٤ - الجد الصحيح هو من لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى .

حالات ميراث الجد ٣٧٥ - يرث الجد الصحيح :

- الصحيح . (أ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، ولم يكن محجوباً ،
- (ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
- (ج) كل التركة بالتعصيب ، إذا انفرد ، أو الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

ميراث الجد مع الأخوة . ٣٧٦ - (١) إذا اجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبين مع الفرع الوارث المؤنث .

(٢) يأخذ الجد الصحيح الباقي بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبين بالذكور ، أو لم يكن عصبية بالغير ، أو مع الغير .

(٣) إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (١) و (٢) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .

حجب الجد الصحيح . ٣٧٧ - يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .

الفصل الثالث العصبة

الإرث بالتعصيب . ٣٧٨ — (١) الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشتراك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون في إنتسابهم إلى الميت على أنثى .

(٢) العصبة أنواع ثلاثة :

- (أ) عصبة بالنفس ،
- (ب) عصبة بالغير ،
- (ج) عصبة مع الغير .

العصبة بالنفس . ٣٧٩ — العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي :

- (أ) البنوة ، وتشمل الأبناء وبناء الابن وان نزلوا ،
- (ب) الأبوة ، وتشمل الأب لوحده ،
- (ج) الجدود والاخوة ، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
- (د) بنى الاخوة ، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء ، أو لأب وان نزلوا ،
- (هـ) العمومة ، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم ، وان نزلوا .

إستحقاق العاصب ٣٨٠ — يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض ، ويستحق ما بقى منها إن وجد ، ولا شيء له إن استغرقت بالنفس التركة . الفروض التركة .

تقديم العصبات الأولى ٣٨١ — (١) يقدم في التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد في المادة ٣٧٩ ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى ، عند إتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى في الدرجة .

(٢) يشترك العصابات في إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .

٣٨٢- العصابة بالغير . العصابة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أو خلافة ، يكون في درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .

٣٨٣- (١) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة ، أو ما يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

(٢) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

٣٨٤- العصابة مع الغير . العصابة مع الغير هي كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ، معها فرع وارث مؤنث ، وليس في درجتها عاصب بنفسه .

٣٨٥- (١) تستحق العصابة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام أصحاب الفروض .

(٢) تسقط العصابة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

الفصل الرابع

الإدلاء بجهتين

٣٨٦- (١) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث .

(٢) إذا حجب الوارث المذكور في البند (١)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .

الفصل الخامس

الحجب والرد والعول

- تعريف الحجب . ٣٨٧ — (١) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
- (٢) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
- (٣) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
- (٤) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين ٣٥٠ و ٣٥١ ، لا يحجب غيره .

تعريف الرد . ٣٨٨ — الرد هو زيادة في أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .

- حالات الرد . ٣٨٩ — (١) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
- (٢) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبية أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقي لهما .
- العول . ٣٩٠ — (١) العول هو نقص في أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .
- (٢) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .

الفصل السادس

ذوو الأرحام

الفرع الأول

أصناف ذوى الأرحام

تعريف ذوى الأرحام. ٣٩١ — ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبية .

أصناف ذوى الأرحام. ٣٩٢ — تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتي ، وهي :

- (أ) الصنف الأول :
- (أولاً) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
- (ب) الصنف الثاني :
- (أولاً) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانياً) الجدات الرحميات ، وإن علون .
- (ج) الصنف الثالث :
- (أولاً) أولاد الأخوات ، شقيقات ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانياً) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثاً) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
- (د) الصنف الرابع :
- (أولاً) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانياً) فروع الطائفة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثاً) أعمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(رابعاً) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامساً) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت ، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أم أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادساً) فروع الطائفة الخامسة ، وإن نزلوا .

الفرع الثاني

ميراث ذوى الأرحام

الصف الأول من ٣٩٣ — (١) أولى الصف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .

(٢) إذا تساوى الصف الأول من ذوى الأرحام في الدرجة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .

(٣) إذا كان الصف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

الصف الثاني من ٣٩٤ — (١) أولى الصف الثاني من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .

(٢) إذا تساوى الصف الثاني من ذوى الأرحام :

(أ) فى الدرجة والقربة ، فيقسم الميراث بينهم بالتساوى ، إن كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، (ب) فى الدرجة ، وإختلفوا في القربة ، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فنقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقربة الأب والثلث لقربة الأم .

تعدد جهات قرابة ٣٩٥ — لا إعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند ذوى الأرحام . إختلاف الجانب .

الصف الثالث من ٣٩٦- (١) أولى الصف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم
ذوى الأرحام . درجة إلى المتوفى .

(٢) إذا تساوى الصف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة :

(أ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى
رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى
رحم ،

(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،

(ج) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركون في الميراث،
وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ، أو
إنثاءً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإنثاءً ، فللذكر مثل
حظ الأنثيين .

٣٩٧- إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصف الرابع المبينة
الطائفة الأولى من المادة ٣٩٢ ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأُم ، وعماته مطلقاً،
طوائف الصف الرابع أو قرابة الأم ، وهم أحوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم
من ذوى الأرحام . قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب
فهو أولى ممن كان لأُم ، وإن تساوا في القرابة، فيشتركون في
الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث
لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .

٣٩٨- تطبيق أحكام المادة ٣٩٧ ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصف
٣٩٧ على الطائفتين الرابع من ذوى الأرحام .
الثالثة والرابعة من الصف الرابع من ذوى الأرحام .

٣٩٩- تقديم الأقرب درجة يقدم في الطائفة الثانية من الصف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب
من الطائفة الثانية منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ،
من الصف الرابع وعند التساوي ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً

من ذوى الأرحام . أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

٤٠٠ — تطبيق أحكام المادة ٣٩٩ على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
تطبيق أحكام المادة ٣٩٩ على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

الفصل السابع

مسائل متنوعة

الفرع الأول

ميراث المفقود

٤٠١ — (١) يوقف للمفقود من تركته مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(٢) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى في يد الورثة من نصيبه في تركته مورثه .

٤٠٢ — إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .

الفرع الثاني

ميراث الحمل

طريقة ميراث الحمل. ٤٠٣ — يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .

- (١) — ٤٠٤ نقص الموقوف للحمل إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .
- (٢) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .

الفرع الثالث

المقر له بالنسب

المقر له بالنسب . ٤٠٥ — إذا أقر :

- (أ) المتوفى ، حالة حياته ، بالنسب على نفسه ، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته ،
- (ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة ٩٧ ، ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
- (ج) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .

الفرع الرابع

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

ميراث ولد الزنا ٤٠٦ — يرث ولد الزنا ، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
وولد اللعان .

الفرع الخامس

ميراث الخنثى المشكل

ميراث الخنثى المشكل. ٤٠٧ — يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكوره وأنثته .

الفرع السادس

التخارج

تعريف التخارج ٤٠٨ — (١) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من
التركة بمقابل معلوم . وطريقته .

(٢) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :

(أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحل
محلّه في التركة ،

(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطرح
سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهام
الباقيين على حالها وإن كان المدفوع له من
مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة
قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما
دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل
منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .

صحة التخارج . ٤٠٩ — يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .

٤١٠ — لا يتم التخرج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث . ميعاد التخرج .

٤١١ — تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخرج ، أثناء
تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كان التخرج لوارث أو
بمقابل ، أو دون مقابل . نظر دعاوى
التخرج .
لأجنبي